



مذكرة تفاهم
بين
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
و
وزارة الموارد البشرية والتوطين
و
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
بشأن برنامج القيمة الوطنية المضافة



إنه في يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023 م تم توقيع مذكرة التفاهم (ويشار إليها فيما بعد بـ "هذه المذكرة")
بين كل من:

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ويُشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الأول) أو (الوزارة) ويمثلها سعادة/ عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ص ب: 2166 أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة هاتف +97124032735	الطرف الأول العنوان
https://www.moiat.gov.ae/ar/	الموقع
وزارة الموارد البشرية والتوطين ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني) ويمثلها سعادة / سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لقطاع التوطين ص.ب. 5025 دبي - الإمارات العربية المتحدة هاتف +971 4 702 3188	الطرف الثاني العنوان الموقع



مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ويشار إليه فيما بعد ب(الطرف الثالث)		الطرف الثالث
سعادة/ غنام بطي المزروعي ويمثله		
الأمين العام		
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة		العنوان
80062347	هاتف	
https://nafis.gov.ae/		الموقع

ويشار إليهم معاً بـ (الأطراف) ولكل منهم منفرداً بـ (الطرف).

تمهيد

انطلاقاً من رؤية دولة الامارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي وذلك من خلال إتاحة وتطوير مبادرات نوعية تعمل على تعزيز المنتجات المحلية الوطنية والمحتوى المحلي الصناعي والقيمة الوطنية المضافة، فقد جاءت هذه المذكرة لتؤكد على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية إدراكاً لدورها الاستراتيجي في مجال دعم الصناعة.

وبما أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتولى بحكم اختصاصها باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج وتشجيع المنتجات المحلية الوطنية والمحتوى المحلي الصناعي والقيمة الوطنية المضافة.

وبينما يتمثل دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في تهيئة وتجهيز سوق العمل الإماراتي عبر تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الخاص والعام.

كما يهدف مجلس التنافسية للكوادر الإماراتية إلى العمل على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة، ورفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص في الدولة.



وبناءً عليه فقد اتفق الأطراف على ما يلي:

المادة الأولى

الأحكام العامة

يُعتبر التمهيد في هذه المذكرة جزءاً لا يتجزأ منها ويُقرأ ويُفسر معها.

المادة الثانية

أهداف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى توثيق رغبة الأطراف للتعاون في تحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة ويشار إليه بـ (البرنامج) بالإضافة إلى :

1. تعزيز التعاون لخلق وظائف وطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة.
2. دعم مبادرات تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات (بما فيها مبادرات نافس) في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
3. التعاون في مجال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف والتشريعات والبرامج الخاصة بكلا الطرفين.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

1. تتحدد مجالات التعاون بين الأطراف في الآتي:
أ- إطلاق برنامج "رابط" لخلق وظائف وطنية في القطاع الخاص من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة.
ب- تصميم وإطلاق برنامج "مصنعين" لتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الصناعية والتكنولوجية.
ج- تطوير برنامج تدريبي للمواطنين مع الشركات والمصانع العاملة في التكنولوجيا المتقدمة.
د- ربط متطلبات التوطين مع شهادة القيمة الوطنية المضافة.
2. تتحدد مهام ومسؤوليات الأطراف كالآتي:
أ- يتولى كل طرف تنفيذ مهامه فيما يتعلق ببرنامج رابط وبرنامج مصنعين ويتعهد جميع الأطراف بالتنسيق بينهما في كل ما يتصل بتنفيذ البرامج المشار إليها في البند السابق.
ب- يعمل الأطراف على التسويق والترويج للوظائف الصناعية الوطنية ومدى جاذبيتها للكوادر الوطنية.

- ت- يعمل الأطراف على تصميم برنامج مصنعين لتطوير الكوادر الوطنية ويعمل الطرف الثالث على تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يتوافق والأنظمة والقرارات المعمول بها لديه.
- ث- يعمل الطرف الأول على تهيئة عملية ربط المعلومات المطلوبة مع شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، كما يعمل الطرف الثاني على توفير المعلومات المتعلقة بالتوطين والعدد الكلي للعاملين وتصنيف الشركات، ومتطلبات التوطين والمخالفات وغيرها.
- ج- يتولى الطرف الثاني تطبيق الشروط والمعايير المعمول بها لديه بشأن المنتفعين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية الخاصة بالبرامج والمبادرات.
- ح- يتم تنسيق جهود الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال المشاركة في اللجنة المختصة بالتوطين ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة.
- خ- يلتزم الطرف الثالث باعتماد الميزانية اللازمة لتغطية نفقات برامج التطوير والتدريب والمؤهلات المهنية والتعليمية التي يتم الاتفاق على تنظيمها بين الأطراف بما يتلاءم مع الأنظمة المعمول بها لدى الطرف الثالث.
- د- يعمل الأطراف على تحديد أعداد المشاركين السنوية المستهدفة ومتطلبات المشاركة بما يوائم الأنظمة المعمول بها لدى الطرف الثالث وشروط التسجيل والقبول المعمول بها لدى المنشآت التدريبية المعتمدة بالتنسيق مع الطرف الثاني.
- ذ- يعمل الطرف الثالث على دفع رسوم الدراسة والتدريب المترتبة على مشاركة الطلبة والمتدربين في البرامج التي يتم الموافقة عليها بالتنسيق مع الطرف الثاني وذلك وفق الخطة والميزانية السنوية المعتمدة.
- ر- يعمل الطرف الأول على التنسيق مع الطرفين الثاني والثالث بشأن عقد الشراكات الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص، وإدارة شروط الأهلية، وفتح المجال للراغبين بالتسجيل في منصة نافس وفق المعايير والشروط المعمول بها، والإعلان والترويج عن البرامج التدريبية المعتمدة عبر وسائل التواصل المختلفة، والتنسيق مع المنشآت التدريبية فيما يتعلق بكافة الأمور.
- ز- أية مهام أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف وتكون ذات أهمية لتحقيق أهداف البرامج.

المادة الرابعة

سريان ومدة المذكرة وإنهاء العمل بها

1. يعمل بأحكام هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ توقيعها من الأطراف ويستمر العمل بمقتضاها لمدة خمس سنوات تخضع بعدها للتقييم وتجدد فقط باتفاق الأطراف الخطي .
2. يجوز لأي من الأطراف إنهاء هذه المذكرة قبل انقضاء مدتها بدون أن تترتب أي مسؤولية تجاه الطرفين الآخرين أو الغير نتيجة الإنهاء وذلك بتوجيه إشعار خطي للطرفين الآخرين، وتعتبر هذه المذكرة في هذه الحالة منتهية ولا يعمل بمقتضاها بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام إشعار الإنهاء.

المادة الخامسة

سرية المعلومات وعدم الإفشاء

1. تعتبر محتويات هذه المذكرة والأعمال الناتجة عنها سرية، وتبقى المعلومات المتبادلة وفق هذه المذكرة ملكاً للطرف الذي قدمها، ويتعهد جميع الأطراف بعدم إفشاء أي معلومات تلقوها من أي منهم أياً كان نوعها شفاهة أو كتابة أو الإفصاح عنها للغير دون موافقة خطية مسبقة من الطرفين الآخرين. ولا تنطبق الالتزامات في هذا البند على المعلومات التي يستلزم الإفصاح عنها بموجب قانون أو لائحة أو أي سلطة تنظيمية أو حكومية مختصة (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي هيئة تداول أوراق مالية)؛ بشرط أن يتم ذلك إلى الحد المعقول عملياً، كما يتعين على الطرف المطلوب منه الإفصاح عن تلك المعلومات التشاور مقدماً مع مزود المعلومات ذات الصلة (والنظر بعين الاعتبار إلى طلباته المعقولة) بشأن الصيغة المقترحة لهذا الإفصاح وتوقيته ومحتواه والغرض منه.
2. يجوز لأي طرف هذه المذكرة إعداد المعلومات والصور والبيانات التي يتلقاها من أي من الطرفين الآخرين أو إعادة نسخها بصورة كلية أو جزئية وبصورة حصرية لأغراض تنفيذ الواجبات الناشئة عن هذه المذكرة أو عند موافقة الطرف المفصح صراحة على نسخ تلك المعلومات والصور والبيانات، ويلتزم كل طرف بإعادة تلك المعلومات وكافة النسخ والملاحظات الخاصة بها إلى مالكها الأصلي بناء على أول طلب يصدر منه.
3. يبقى الالتزام بالسرية المنصوص عليه في هذا البند خلال مدة سريان هذه المذكرة ويستمر لمدة خمس سنوات بعد انتهائها.
4. تشمل المعلومات في نص هذه المادة أية رسومات أو وثائق أو مواد أخرى (بما في ذلك، ودون الإخلال بعمومية ما سلف ذكره، كافة البيانات المقروءة أو بيانات الكمبيوتر أو أي جهاز آخر أو الرموز أو القوائم أو بيانات الاختبار) أو المعرفة التقنية أو الأفكار التي لها قيمة تجارية أو المعلومات الأخرى بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر: المعلومات المتعلقة بالشؤون التجارية أو المالية للأطراف أو وكلائهم أو تابعيهم.

المادة السادسة

الاستقلالية وحدود المسؤوليات

1. يحتفظ الأطراف بالاستقلالية في العمل من الناحية القانونية والتنظيمية والإجرائية والمالية، وتبقى مسؤولية كل طرف في حدود ما يقوم به من أعمال تطبيقاً لهذه المذكرة. ويكون كل طرف مسؤولاً عن أعماله منفرداً دون علاقة لأي طرف آخر بها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يتحمل أي من طرف أية مسؤولية تجاه أي من الأطراف الأخرى عن أية أضرار خاصة أو تبعية أو تأديبية أو عن أية تكاليف أو مصاريف غير مباشرة أو خسائر أو أرباح باستثناء ما تنص عليه صراحة هذه المذكرة.
2. على كل طرف تحمل النفقات والتكاليف المالية الخاصة به والتي قد تنتج عن تنفيذه لأحكام هذه المذكرة.



3. تقوم العلاقة بين الأطراف على أساس التعاون في مناقشة المشاريع المستقبلية في حدود الالتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها بشكل صريح في هذه المذكرة، ولا تنشئ هذه المذكرة أي كيان اعتباري مستقل عن أطرافها.
4. لا تتضمن بنود هذه المذكرة ما يمكن تفسيره أو تأويله أو اعتباره على أنه تفويض أو توكيل لأي طرف على أن يكون ممثلاً للطرفين الآخرين أو لأي منهما يؤهله بالارتباط بالنيابة عنهما بأي التزامات أو مسؤوليات تجاه الغير بدون موافقة خطية مسبقة منهما.

المادة السابعة

التعديلات على المذكرة

يحق لأي من الأطراف اقتراح أي تعديل على هذه المذكرة بواسطة إشعار خطي يوجه للطرفين الآخرين، وفي حالة موافقة الطرفين الآخرين على هذا التعديل كتابياً يكون ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه من قبل ممثلي الأطراف المخولين حسب الأصول، ويعتبر التعديل جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة.

المادة الثامنة

حقوق الملكية الفكرية

يُقر ويتفق الأطراف على أن كلاً منهم يحتفظ بحقوق الملكية الفكرية الثابتة له بما في ذلك ما ينشأ عن أعماله والإجراءات والأنظمة التي يطبقها منذ تاريخ سريان هذه المذكرة، وأن هذه الملكية لن تتأثر بما ورد في هذه المذكرة.

المادة التاسعة

الأثر القانوني

1. لا تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء أي التزام ملزم قانوناً لأي من الأطراف فيما يتعلق بمجالات التعاون وعليه يعتبر التمهيد والمادة الثانية والمادة الثالثة من هذه المذكرة غير ملزمة للأطراف، في حين تبقى باقي المواد الأخرى ملزمة للأطراف وبما لا تعارض مع الانظمة المعمول بها لديها ولا يتحمل أي طرف من أطراف هذه المذكرة أو أي من تابعيه، أو مسؤوليه، أو موظفيه أو مستشاريه المختصين بتبعية أي ضرر مباشر أو غير مباشر ينتج أو ينشأ عن أدائه لالتزاماته التي تفرضها عليه هذه المذكرة.
2. ليس لأي لجنة أو أي مجموعة عمل تشكلت بموجب هذه المذكرة أو أي عضو في هذه اللجان أو المجموعات السلطة أو الصلاحية في فرض أو إنشاء أي التزام قانوني على أي من أطراف هذه المذكرة.

المادة العاشرة

التنازل

لا يحق لأي من الأطراف التنازل عن حقوقه أو التزاماته أو تحويلها بموجب هذه المذكرة لأي شخص ثالث دون



الحصول على إذن خطي مسبق من الطرفين الآخرين.

المادة الحادية عشر

الإعلانات

لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يكشف علناً أو يصدر أية بيانات صحفية تتعلق بمذكرة التفاهم هذه بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

المادة الثانية عشر

التفسير وحل النزاعات

يخضع إنشاء هذه المذكرة وصحتها وتنفيذها وتفسيرها إلى القوانين الاتحادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأي نزاع ينشأ عن هذه المذكرة يسوّى - في المقام الأول - عن طريق مفاوضات حسنة النية بين الأطراف، أو تتم تسويته - في حال أخفقت المفاوضات - من قبل المحاكم المختصة في الدولة.

المادة الثالثة عشر

نقاط التواصل

يتعين أن تكون الإشعارات بموجب هذه المذكرة خطية وتعتبر نافذة فقط إذا سلمت بالفاكس (المؤيد بتقرير إيجابي عن الإرسال) أو بالبريد (التسليم المسجل، مع دليل على الإرسال بالبريد) أو بالبريد الإلكتروني (مع استلام القراءة) إلى الشخص المذكور أدناه، وتعتبر بأنها قد سلمت في تاريخ الإرسال.

كلف الطرف الأول: فاطمة السعدي لدى الوزارة مسؤولاً عن الإشراف على تنفيذ هذه المذكرة والتنسيق مع الطرف الثاني والطرف الثالث ورفع التقارير ويمكن التواصل معها على بريد الكتروني:

falsaadi@moiat.gov.ae

كما كلف الطرف الثاني: السيد / محمد الحكيم ممثلاً عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن التنسيق مع الطرف الأول والطرف الثالث ومتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة ورفع التقارير، ويمكن التواصل معه على بريد

الالكتروني: ma.alhakim@mohre.gov.ae

كما كلف الطرف الثالث: السيد/ آمنه السويدي ممثلاً عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بشأن التنسيق مع الطرف الأول والطرف الثاني ومتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة ورفع التقارير، ويمكن التواصل معه على بريد

الالكتروني: aalsuwaidi@etcc.gov.ae



المادة الرابعة عشر

نسخ المذكرة

حررت هذه المذكرة باللغة العربية من ثلاث نسخ موقعة من الأطراف وتسلم نسخة إلى كل طرف للعمل بمقتضاها، وبناء على ما جاء بهذه المذكرة فقد وقع المخولون بالتوقيع لدى الأطراف الثلاثة:

الطرف الأول	الطرف الثاني	الطرف الثالث
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي وكيل الوزارة	وزارة الموارد البشرية والتوطين سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة	مجلس تنافسية الكوادر الوطنية غنام بطي المزروعي الأمين العام
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع
		